

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 603/2541 นาง แ ปะ เนื่อ ทอง
บริษัท ไทย ประสิทธิ์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาตรา 20, มาตรา 22

ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้กำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ และจำเลยได้จ่ายให้โจทก์อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 มาตรา 20 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ครบถ้วนแล้วส่วนเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยเมื่อมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายรับผิดชอบย่อมใช้บังคับได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดานางพิศมัย เหนิอทองนางพิศมัยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมีนายคำผอง อุทพันธ์เป็นผู้ขับ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวทำประกันภัยไว้กับจำเลยประเภทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-9294 ชนเป็นเหตุให้นางสาวพิศมัยถึงแก่ความตาย จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท ส่วนที่

เหลืออีก 40,000 บาท จำเลยปฏิเสธการจ่าย ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 44,725 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 40,000 บาท นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นมารดานางสาวพิศมัย เหนือทอง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 นางสาวพิศมัยได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายคำผอง อุทพันธ์ เป็นผู้ขับ ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-9294 อุบลราชธานี ชนเป็นเหตุให้นางสาวพิศมัยถึงแก่ความตาย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ทำการประกันภัยประเภทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามกรมธรรม์เอกสารหมายเลข จ.1 ต่อมาโจทก์ได้ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากจำเลยจำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เพียง 10,000 บาท เท่านั้นส่วนอีก 40,000 บาท จำเลยปฏิเสธการจ่าย

โจทก์ฎีกาข้อเดียวว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เจื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยตามกฎหมายใช้บังคับไม่ได้ เห็นว่าตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.1 ได้กำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ในรายการที่ 5 และจำเลยได้จ่ายให้โจทก์อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 20 และกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ครบถ้วนแล้ว ส่วนเจื่อนไขข้อ 2.1 เกี่ยวกับจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยตาม

รายการที่ 4 นั้น เมื่อมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย
เฉพาะกรณีที่นายคำผองผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายรับผิดชอบยอมใช้บังคับได้ไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>